

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1995/2538

บริษัท สือ แสง อุตสาหกรรม จำกัด
นาง อัมพรทิพย์ บุญเทียมสร ทอง

ผู้ร้อง
ผู้คัดค้าน

พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 มาตรา 52

ผู้คัดค้านซึ่งเป็นกรรมการลูกจ้างทะเลาะวิวาทต่อกันกับพนักงานด้วยกันตรงประตูทางเข้าออกโรงงานนอกบริเวณโรงงานเมื่อเวลา 17.02 นาฬิกา ซึ่งเป็นเวลานอกเหนือจากเวลาทำงานตามปกติ ดังนี้ แม้การกระทำของผู้คัดค้านจะเป็นการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของผู้ร้องก็ตามแต่พฤติการณ์เพียงเท่านี้ยังไม่มีเหตุผลอันสมควรที่จะอนุญาตให้ผู้ร้องเลิกจ้างผู้คัดค้านได้

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2536 ผู้คัดค้านซึ่งเป็นกรรมการลูกจ้างได้ทะเลาะวิวาทต่อกันกับนางสวรรค์ เสมบุญหล่อพนักงานของผู้ร้องต่อหน้าหัวหน้างานและพนักงานของผู้ร้องอีกเป็นจำนวนมาก การกระทำดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความแตกแยกความสามัคคีในหมู่พนักงาน ทำให้ผู้ร้องได้รับความเสียหาย เสื่อมเสียการปกครองพนักงานลูกจ้าง เป็นการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานหมวดที่ 7 ข้อ ข.(3) ที่กำหนดว่า ห้ามพนักงานก่อการทะเลาะวิวาทหรือใช้กำลังทำร้ายผู้อื่นหรือซึ่งกันและกันในบริเวณโรงงานและบริเวณใกล้เคียง (ทางเข้า -

ออกโรงงาน) ผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษให้ออกจากงานทันทีขอให้ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ร้อง เลิกจ้างผู้คัดค้าน และอนุญาตให้พักงานในระหว่างพิจารณาคดี

ผู้คัดค้านยื่นคำคัดค้านว่า ผู้คัดค้านถูกพักงานตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2536 ระเบียบข้อบังคับของผู้ร้องดังกล่าวไม่มีผลผูกพันให้ต้องรับผิดชอบนอกเหนืออาณาเขต ของโรงงาน ผู้คัดค้านไม่ได้กระทำการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับในการทำงานแต่อย่างใด ขอให้ยกคำร้อง

ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่า คดีนี้เหตุเกิดนอกบริเวณโรงงานแม้ข้อบังคับตาม เอกสารหมาย จ.4 หมวดที่ 7 ข้อ ข.(3) จะครอบคลุมถึงการทะเลาะวิวาทตรงบริเวณ ทางเข้าออกของโรงงาน ซึ่งการฝ่าฝืนมีโทษให้ออกจากงานก็ตาม แต่เวลาเกิดเหตุ เป็นเวลา 17.02 นาฬิกา เป็นเวลานอกเหนือเวลาทำงานตามปกติ การทะเลาะตบตี ของผู้คัดค้านจึงไม่อยู่ภายใต้ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ซึ่งผู้ร้องจะลงโทษ ผู้คัดค้านโดยการเลิกจ้างวิธีให้ออกได้ มีคำสั่งยกคำร้องของผู้ร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า ผู้ร้องอุทธรณ์ว่า ระเบียบข้อบังคับเกี่ยว กับการทำงานของผู้ร้องมุ่งหมายให้บังคับใช้ทั้งในและนอกเวลาทำงานจึงมีเหตุอัน ควรที่จะอนุญาตให้ผู้ร้องเลิกจ้างผู้คัดค้านได้นั้น ข้อเท็จจริงเป็นอันยุติตามที่ศาล แรงงานกลางรับฟังมาว่า ผู้คัดค้านทะเลาะวิวาทตบตีกับนางสวรรค์ เสมบุญหล่อซึ่งเป็นพนักงานด้วยกันตรงประตูทางเข้าออกโรงงานนอกบริเวณโรงงานเมื่อเวลา 17.02 นาฬิกา ซึ่งเป็นเวลานอกเหนือจากเวลาทำงานตามปกติ เห็นว่า แม้การกระทำ ของผู้คัดค้านจะเป็นการฝ่าฝืนระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของผู้ร้องก็ตาม แต่พฤติการณ์เพียงเท่านี้ยังไม่มีเหตุผลอันสมควรที่จะอนุญาตให้ผู้ร้องเลิกจ้างผู้ คัดค้านได้

พิพากษายืน

(ชลอ ทองแย้ม-พรชัย สมรรถเวช-สวรรค์ ศักดารักษ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>